

시정 요구

1. 제 목 : 파산채권 시효관리 등 부적정
2. 소관부점 : 가계신용지원처, 가계재기지원처 및 서울동부지역본부
등 9개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계신용지원처, 가계재기지원처 및 각 지역본부에서는 채무자에 대하여 파산절차가 진행되는 경우에는 채권신고를 통해 파산절차에 참가하고, 파산선고 이후 면책결정이 이루어진 경우에는 해당 채권을 포기하는 등의 방법으로 파산채권을 관리하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제32조에 따르면 파산으로 인한 시효중단은 파산절차에 참가한 경우에 한정하여 그 효력이 인정된다고 되어 있고

같은 법률 제447조에 따르면 파산채권자는 법원이 정하는 기간 안에 채권금액 및 원인 서류, 권리 사항 등을 법원에 신고하는 것으로 파산절차에 참여한다고 되어 있다.

그런데 법원에서는 파산재단이 없거나 파산재단으로 파산절차의 비용을 충당하기에 부족할 정도임이 명백하고 부인권 대상 행위도 없는 경우에는 같은 법률 제317조 제1항에 따라 파산선고와 동시에 파산절차 폐지 결정¹⁾(이하 ‘동시파산결정’)을 하므로 동시파산결정이 있는 경우에는 채권신고를 할 수 없으므로 시효중단의 효력이 없다²⁾.

이에 「인수채권 소멸시효관리규정」 제8조에 따르면 파산절차가 진행 중인 채무관계자에 대한 시효중단은 파산절차 참가에 의한다고 되어 있다.

따라서 공사가 채무자 파산절차에 참가하여 채권의 시효중단 효력이 있는 경우에는 보증채무의 부종성에 따라 채무자 파산절차 종료 시부터 연대보증인의 시효를 다시 진행하는 것이 타당하며

채무자가 파산을 신청하거나 파산결정일을 시효중단일로 관리하고 있는 채권이 인수된 경우 시효가 완성되지 않도록 법원의 절차에 따라 채권을 신고하여야 하며, 인수된 채권의 파산절차 참가여부를 확인하고 [표 18]과 같이 채무자의 파산폐지시점에 따라 연대보증인의 시효를 관리하여야 한다.

- 1) 파산선고와 동시에 파산을 폐지하는 “동시파산”과 파산선고 후 관재인 선정, 채권신고 절차 후 파산재단을 통한 청산절차를 거치는 “이시파산”으로 구분

<파산폐지 시점별 파산절차 구분>

구 분	채무자 → 법원	법원	채권자 → 법원	법원
이시파산	채권자목록 제출 ⇒	파산선고, 채권자 통지, 관재인(재단) 선정 ⇒	채권신고 ⇒	파산폐지 면책절차
동시파산	채권자목록 제출 ⇒	파산선고·폐지, 채권자 통지(공고로 같음) ⇒	채권신고 없음 ⇒	면책절차

- 2) 법원이 채무자에게 채권자목록제출 의무를 부여하고 목록에 기재된 채권에 대해 시효중단의 효력을 인정하는 개인회생절차와 상이하게 파산절차에서는 채무자의 채권자 목록 제출은 시효중단의 효력을 인정하지 아니하며, 채권자가 채권을 신고하여 확정채권이 파산채권자표에 기재된 때에 확정판결과 동일한 효력으로 인정함(서울북부지방법원 2017나37889 판결 등)

[표 18] 주채무자의 파산선고에 따른 연대보증인 시효관리 방법

구 분	시효중단시점	보증인 확정판결	소멸시효 기간	시효진행시점
-----	--------	-------------	---------	--------

“기재생략”

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 주채무자의 파산폐지 결정일을 연대보증인의 시효중단일로 관리하고 있는 채권 X,XXX건에 대해 주채무자 파산선고시 채권신고를 하였는지를 점검한 결과

가계재기지원처 소관 채무자 ○○○ 채권(□□□□□□ △△△△-×××××)의 연대보증인 ◇◇◇의 경우 주채무자 ◎◎◎에 대해 동시파산선고결정(□□지방법원 △△△△하단××××)으로 채권신고를 할 수 없어 연대보증인의 원래 시효는 20XX. X. X.로 감사일 현재 소멸 시효가 완성된 상태인데도 연대보증인의 시효완성일을 주채무자 파산선고일로부터 10년인 20XX. XX. XX.로 변경³⁾하여 관리하고 있다.

또한 가계신용지원처 소관 채무자 ○○○ 채권(□□□□ △△△△-××××××)의 연대보증인 ◇◇◇의 경우 주채무자의 동시파산결정으로 채권신고를 하지 않았으므로 시효완성일은 원래 시효인 20XX. X. XX.인데도, 시효완성일을 주채무자의 파산선고일로부터 10년인 20XX. XX. XX.로 변경하여 관리하고 있었고

3) 20XX. X. X. 연대보증인 시효를 주채무자 파산선고일로 시효변경 승인을 받음

이후 연대보증인 ◇◇◇에 대한 소멸시효가 도래하여 시효연장을 위해 20XX. XX. XX. 제소한 양수금 청구 소송(□□지방법원 △△△△나 ××××)에서 소멸시효 완성을 사유로 패소하는 등

[별표 6] “주채무자 동시파산 채권의 연대보증인 시효관리 현황”과 같이 가계재기지원처, 가계신용지원처 및 서울동부지역본부 등 9개 지역본부에서 주채무자의 파산사건에서 채권신고를 하지 않았는데도 주채무자의 파산선고일을 연대보증인의 시효중단사유로 관리하는 등 총 207건의 채권에 대하여 연대보증인의 시효가 감사일 현재 이미 완성되었거나 시효소송에서 패소한 사실이 있다.

[소관부점 의견] 가계신용지원처, 가계재기지원처 및 9개 지역본부는 감사결과를 수용하면서도 채무자가 채권자목록 제출 시 공사채권을 누락하거나 채권인수전 양도기관에서 파산절차가 진행된 경우 판결문 등 원인서류를 충분히 확보하지 못하는 경우가 있어 동시파산 여부를 사전에 확인하는데 어려움이 있으며, 채무자의 파산정보를 소 제기 시점에 파악하게 되는 경우가 많아 관리의 어려움이 있다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

가계신용지원처장, 가계재기지원처장 및 서울동부지역본부 본부장 등 9개 지역본부 본부장*은 [별표 6]의 연대보증인의 시효가 완성된 XXX건의 채권(매입액 XXX,XXX천 원, 채권원금 XX,XXX,XXX천 원)을 확인하여 상각 및 채권포기처리하고 향후 주채무자의 동시파산 선고일을 연대보증인의 시효중단일로 관리하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

* 서울동부·서울서부·부산·경기·광주전남·대전충남·대구경북·인천·전북지역본부

[별 표 6] 주채무자 동시파산 채권의 연대보증인 시효관리 현황

(단위 : 천원)

연 번	채권관리부점 및 지역본부	차주번호 등		매입액 및 원금		채권관리시스템 시효현황	
		차주번호	성명	매입액	원금	등록된 시효완성일	정당 시효완성일

“기재생략”